

1500281-63.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061450/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23399403 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1101/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500281-63.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-63.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061450/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23399403 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1101/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1101/22/928 - 2º Distrito Policial de Hortolândia, 2061450 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA, 1101/22/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josue Pinheiro Braz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOSUÉ PINHEIRO BRAZ, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 05 de março de 2022.

Alega a acusação que o réu em concurso de agentes com o adolescente André Cauã de Oliveira Araújo, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de maconha, com peso aproximado de 12 gramas; e 28 (vinte e oito) porções de cocaína,

com peso aproximado de 29 gramas (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 12; e auto de constatação a fls. 13), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, sendo que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 53/55).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 34/36.

Notificado (fls. 98), apresentou defesa prévia (fls. 105/107).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 109/112).

Citado (fls. 133), procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes questões preliminares, aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo pericial (fls. 85/87) e pelos depoimentos (fls. 4/5), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

PMS Fernando de Souza e Clayton Eduardo Zambom disseram que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram, em um ponto de tráfico, um Corsa e junto a ele estavam o réu e o adolescente André Cauã; ao avistarem a equipe o veículo se evadiu; abordados o réu e o adolescente, em revista pessoal, com Josué havia três pinos tipo eppendorf, contendo substância análoga a cocaína e duas notas de R\$20,00. Com o adolescente foram encontradas duas porções de substância análoga a maconha e R\$68,50 em notas diversas. Confirmam que o réu informou que havia mais dinheiro no interior de um cano de PVC; encontraram no lado oposto um saquinho plástico com R\$300,00 em notas diversas; em buscas, atrás de uma chapa de acrílico foram encontrados mais vinte e cinco pinos tipo eppendorf, contendo substância análoga a cocaína e R\$240,00. PM Fernando de Souza disse que já abordou o réu no mesmo local sendo que ele já foi preso pelo mesmo crime.

Segundo se extrai das declarações prestadas pelo adolescente André Cauã de Oliveira Araújo, nos autos da apuração de ato infracional equiparado ao tráfico: "que apenas foi até o local comprar drogas; tinha apenas dinheiro; quando chegou no local Josué, que já conhecia, também tinha ido comprar; resolveu assumir porque Josué já tinha passagem; assumiu mesmo conhecendo Josué somente de vista; já respondendo à advogada confessou que iria traficar no local, sendo que tinha acabado de chegar; insistiu que não tinha drogas consigo e o dinheiro era inferior ao apontado pelos policiais; disse que venderia maconha e cocaína. Disse que Josué já traficava no local."

Interrogado o réu afirmou que tinha consigo apenas três porções de cocaína para uso próprio; confirma que apontou o cano de PVC porque tinha visto antes o adolescente indo até o local; disse que as embalagens eram diferentes daquela que tinha consigo; o menor lhe apontou como dono da droga para não apontar o verdadeiro traficante que tem envolvimento em facção criminosa.

No caso dos autos, a negativa do réu não se sustenta, pois os policiais de modo reiterado foram indagados e disseram que pela movimentação da ação foi possível ver que o réu estava junto ao adolescente, inclusive quando realizavam a venda, indicando, ainda, conhecimento entre eles.

Soma-se ao relato dos policiais a confirmação do adolescente em Juízo de que traficava juntamente com o réu, não havendo razões concretas para evidenciar que o adolescente aja para prejudicar o réu.

Muito embora o adolescente tenha alterado sua versão inicial, ao ser ouvido, devidamente acompanhado por advogado, confessou o ato infracional e indicou a coparticipação do réu.

A alegação de flagrante forjado não convence, ausente demonstração de conduta e de razões concretas e demonstradas que o comprovem, notadamente envolvendo a atuação

do adolescente em conluio com os policiais. Admitir a alegação sem qualquer comprovação importaria em comprometer a atuação de agentes estatais incumbidos da segurança pública, sujeitando-os à desconfiança e suspeição sem causa e motivação demonstradas.

Assim é que não se pode partir da premissa equivocada de que mentem, notadamente quando mais de um agente de segurança apresentou a mesma versão de forma uníssona e detalhada, sendo inverossímil um complô gratuito em desfavor do réu, estando os depoimentos corroborados pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias da prisão. No mais, acolher a versão defensiva, seria um forte exercício de imaginação.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Incide a agravante da reincidência específica, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, já tendo sido o réu condenado anteriormente por crime de tráfico de drogas nos autos de nº 1500373-75.2021.8.26.0530 (fls. 34).

É o caso de se acolher a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, já que, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 anos de idade. Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11343/06 (Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação).

Note-se que não há exigência de corrupção do menor, mas que a ação o envolva, o que restou demonstrado diante do ajuste para prática conjunta.

Deve-se, portanto, ser reconhecida a causa de aumento e a pena ser aumentada em um sexto, tendo em vista a gravidade, em vista da participação do adolescente André. No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente específico, conforme FA e certidão de fls. 34/36, não comprovando profissão lícita, a revelar sua habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Passo a dosar a pena.

Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59 do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da menoridade relativa e a circunstância agravante da reincidência, conforme fundamentação, que deverão ser compensadas, de acordo com o artigo 67 do Código Penal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena de 1/6, nos termos do disposto no art. 40, inciso VI, da Lei 11343/06, conforme fundamentação, pelo que torno definitiva a pena do réu em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta da ré ter se revestido de especial reprovabilidade diante da quantidade de drogas e do numerário em seu poder, envolvendo adolescente, ao que se soma a reincidência específica, justifica-se a imposição do regime inicial fechado, não sendo aplicado por esses motivos o HC coletivo 596603/SP, do C.STJ.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde 05/03/2022 até a presente data, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da penal, diante da pena aplicada e da necessidade de maior fiscalização do cumprimento da reprimenda, como acima fundamentado, com indicativos da insuficiência da substituição como resposta jurisdicional apta à reprovação e

prevenção de novas condutas.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JOSUÉ PINHEIRO BRAZ, RG: 60984293, filho de Francisco Mira Pinheiro e Rosa da Silva Braz, nascido em 26/03/2003 em Sumaré - SP, como incurso nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias multa, no piso legal.

Disposições finais:

Deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão, com envolvimento de adolescente, além da reincidência específica com risco concreto de continuidade delitiva, impõe maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora lhe concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA